

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2892/2536	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.เอ็นจีเนียร์	
	นาย ฮั่ว แซ่ ต้ง กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.พ. มาตรา 173

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 39 (4), มาตรา 83, มาตรา 84, มาตรา 85, มาตรา 101, มาตรา 102, มาตรา 103

ร.ต.อ.อุทัยได้ทำการตรวจค้นบริเวณด้านหลังตู้ที่พบชิ้นส่วนเครื่องรับวิทยุของกลางภายหลังวันที่จำเลยที่ 1 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนแล้ว จึงมีใช้กรณีของการค้นที่อยู่ของผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 102 วรรคสอง แต่เป็นการค้นตามมาตรา 102 วรรคแรก และ ร.ต.อ.อุทัยก็ได้แสดงหมายค้นและค้นต่อหน้าผู้ครอบครองดูแลอยู่ในขณะนั้นและได้ทำบันทึกการตรวจค้นโดยมีรายละเอียดสิ่งของที่ค้นพบรวมถึงกล่องวิทยุที่ถูกเผาให้ผู้ครอบครองดูแลลงชื่อไว้แล้ว การตรวจค้นของ ร.ต.อ.อุทัยจึงชอบด้วยมาตรา 102 จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 รับเอาทรัพย์สินของกลางทั้งหมดไว้ในครอบครอง และจากพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 กับพวกได้ร่วมกันแยกเอาชิ้นส่วนออกและพ่นสีรถใหม่ รวมทั้งทำลายหลักฐานบางส่วนโดยการเผา แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 กับพวกทราบดีแล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

ฐานหลักทรัพย์การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานรับของโจร ความผิดฐานรับของโจรนั้น อาจเกิดขึ้นหลายครั้งในวันเดียวกันได้ หากจำเลยรับทรัพย์ของกลางไว้หลายคราวและต่างเวลากัน และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ยอมรับว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเอาทรัพย์ของกลางตามที่โจทก์ฟ้องทุกคดีในคราวเดียวกันอันจะเป็นความผิดกรรมเดียวแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำกับคดีอื่นที่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยแล้ว กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำบันทึกการจับกุมในสถานที่ที่จับกุมหรือตรวจค้น อีกทั้งได้ความว่าจำเลยที่ 1 กับพวกถูกจับกุมในสถานที่ต่างกันในเวลาใกล้เคียงกัน การทำบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้ว และเนื่องจากเป็นการบันทึกการจับกุม มิใช่บันทึกการตรวจค้น จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกของกลางที่ตรวจพบไว้โดยละเอียด เพียงแต่บันทึกของกลางที่ตรวจพบหรือทำบัญชีของกลางไว้ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 103 พนักงานสอบสวนได้นำภาพถ่ายวัตถุของกลางให้จำเลยที่ 1 ดูแล้วทั้งจำเลยที่ 1 มิได้ร้องขอวัตถุของกลางโดยตรงจึงนับว่าเพียงพอและไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 242 แต่อย่างใด และเนื่องจากวัตถุของกลางเป็นรถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ ย่อมไม่สะดวกที่จะบรรจุหีบห่อและติดตราไว้ แต่การที่เจ้าพนักงานตำรวจได้บันทึกภาพวัตถุของกลางดังกล่าวไว้ นั่นถือได้ว่าได้ทำเครื่องหมายไว้เป็นสำคัญแก่วัตถุของกลางนั้นชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 101 แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 335, 357 ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายคืบของกลางทั้งหมดแก่ผู้เสียหาย และให้นับโทษจำเลยทั้งสี่ในคดีนี้ต่อจากคดีอื่น

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ

ระหว่างพิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.เอ็นจีเนียริ่งผู้เสียหายยื่นคำร้องขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดฐานร่วมกันรับของโจรตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83 ให้จำคุกจำเลยทั้ง
สี่คนละ 5 ปี คืบของกลางทั้งหมดแก่เจ้าของให้นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 9574/2531 ของศาลชั้นต้น และให้นับโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3
และที่ 4 ต่อจากโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9673/2531 ของ
ศาลชั้นต้น ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ต่อมาจำเลยที่ 2 ขอลถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตและ
ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดมาตราส่วนโทษจำเลยที่ 3 และที่ 4 ลงกึ่ง
หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 จำคุกจำเลยที่ 3 และที่ 4 คนละ 1 ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาโดยอัยการสูงสุด (อธิบดีกรมอัยการ) ร้องขอให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง จำเลยที่ 1 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา ศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุได้มีคนร้ายลักเอารถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 8 ย-2753
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวถัง เครื่องยนต์ เกียร์พร้อมอุปกรณ์เบาะนั่ง 7 ตัว

เครื่องสับเปลี่ยนเครื่องรับวิทยุ 1 ตัว เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม 3 เครื่อง แม่แรงยก
รถ 1 อัน คอนโซลติดลำโพง 1 ชุด เครื่องรับวิทยุเทป 1 เครื่อง รวมราคาทั้งสิ้น
400,000 บาทของโจทก์รวมไป ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับจำเลยที่
2 ที่ 3 และที่ 4 กระทำความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ ฯลฯ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลย
ที่ 1 เป็นผู้ส่งรถยนต์ตู้และเบาะของกลางไปให้นายพลตกแต่งโดยก่อนส่งไปได้
ทำการพ่นสีบรอนซ์ทับสีขาวซึ่งเป็นสีเดิมไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ร้อยตำรวจเอก
อุทัยยังตรวจค้นพบชิ้นส่วนเครื่องรับวิทยุ ซึ่งถูกเผาไหม้อยู่ที่บริเวณด้านหลังอุ้งนุญ
สถิตยัตตามเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งจำเลยที่ 1 อ้างว่าขัดต่อมาตรา 102 วรรคสอง แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ร้อยตำรวจเอกอุทัยได้
ทำการตรวจค้นในวันภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้น
สอบสวนแล้วจึงมิใช่กรณีของการค้นที่อยู่ของผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ตาม
มาตรา 102 วรรคสอง แต่เป็นการค้นตามมาตรา 102 วรรคแรกและร้อยตำรวจเอก
อุทัยก็ได้แสดงหมายค้นและค้นต่อหน้านายอนันต์เวชอภิกุล ผู้ครอบครองดูแลอุ้งนุญ
สถิตยัตในขณะนั้น และได้ทำบันทึกการตรวจค้น โดยมีรายละเอียดสิ่งของที่ค้นพบ
รวมถึงกล่องวิทยุที่เผาให้นายอนันต์ลงชื่อไว้ตามเอกสารหมาย จ.2 แล้ว การตรวจ
ค้นของร้อยตำรวจเอกอุทัยจึงชอบด้วยมาตรา 102 จากพยานหลักฐานที่โจทก์และ
โจทก์ร่วมนำเสนอ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4
รับเอาทรัพย์สินของกลางตามภาพถ่ายหมาย จ.7 ทั้งหมดไว้ในครอบครอง และจาก
พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 กับพวกได้ร่วมกันแยกเอาชิ้นส่วนออกและพ่นสีรถใหม่รวม
ทั้งทำลายหลักฐานบางส่วนโดยการเผา แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 กับพวกทราบดีแล้ว
ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ การกระทำของจำเลยที่ 1
จึงเป็นความผิดฐานรับของโจร

จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องช้อน
หรือฟ้องซ้ำกับคดีอื่นที่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลชั้นต้นแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า

ความผิดฐานรับของโจรนั้นอาจเกิดขึ้นหลายครั้งในวันเดียวกันได้ หากจำเลยรับทรัพย์สินของกลางไว้หลายคราวและต่างเวลากัน และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ยอมรับว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเอาทรัพย์สินของกลางตามที่โจทก์ฟ้องทุกคดีในคราวเดียวกัน อันจะเป็นความผิดกรรมเดียวแล้วฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำ ส่วนข้อกฎหมายข้อต่อไปที่ว่าบันทึกการจับกุมตามเอกสารหมาย จ.11 มิได้ทำที่สถานที่เกิดเหตุและของกลางที่ตรวจค้นได้ในอุ้งมือมิได้ทำรายละเอียดไว้ในสถานที่ทำการค้นเป็นการขัดต่อมาตรา 103 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งมิได้นำของกลางบรรจุหีบห่อ และตีตราหรือทำเครื่องหมายไว้ ขัดต่อมาตรา 101 และร้อยตำรวจเอกอุทัยไม่เคยนำของกลางมาให้จำเลยที่ 1 ดู ขัดต่อมาตรา 242 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าบันทึกการจับกุมตามเอกสารหมาย จ.11 มิได้มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องทำในสถานที่ที่จับกุมหรือตรวจค้น อีกทั้งได้ความว่าจำเลยที่ 1 กับพวกถูกจับกุมในสถานที่ต่างกันในเวลาไล่เลี่ยกัน การทำบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วเนื่องจากเป็นบันทึกการจับกุม มิใช่บันทึกการตรวจค้น จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกของกลางที่ตรวจพบไว้โดยละเอียดเพียงแต่บันทึกของกลางที่ตรวจพบหรือทำบัญชีของกลางไว้ดังที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.12 ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ไม่ขัดต่อมาตรา 103 สำหรับของกลางในคดีนี้นั้นปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้นำภาพถ่ายวัตถุของกลางตามภาพถ่ายหมาย จ.7 ให้จำเลยที่ 1 ดู ดังปรากฏตามคำให้การเอกสารหมาย จ.18 แล้วทั้งจำเลยที่ 1 มิได้ร้องขอวัตถุของกลางโดยตรงจึงนับว่าเพียงพอและไม่ขัดต่อมาตรา 242 แต่อย่างใด และเนื่องจากวัตถุของกลางเป็นรถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ ย่อมไม่สะดวกที่จะบรรจุหีบห่อและตีตราไว้ แต่การที่เจ้าพนักงานตำรวจได้บันทึกภาพวัตถุของกลางดังกล่าวไว้ตามภาพถ่ายหมาย จ.7 นั้น ถือได้ว่าได้ทำเครื่องหมายไว้เป็นสำคัญแก่วัตถุของกลางนั้นชอบด้วยมาตรา 101 แล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น ฯลฯ แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสม โดยให้จำคุกจำเลยที่ 3 ที่ 4 คนละ 3 ปี ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พินากษากั้เป็นว่า ให้อำคูกำลยที่ 3 ที่ 4 คนละ 3 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพินากษาศาลอุทธรณ์

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พินากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>